

저작물 이용 허락 협약서

제1조(목적)

본 협약서는 국립민속박물관(이하 '갑'이라 한다)에 기관 또는 개인(이하 '을'이라 한다)이 매도·기증·기탁한 자료 중 저작물의 이용 허락과 관계되는 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(저작물 이용 허락 및 활용)

- (1) '을'은 매도·기증·기탁한 자료에 대해 '갑'에게 저작물 이용에 관한 독점적 권리를 허락한다. 다만, '갑'과 '을'은 자료의 사용 및 활용에 관한 권리를 동일한 조건으로 소유하며, '갑'은 '을'에게 이에 대한 별도의 금전적 보상은 하지 않는다.
- (2) '갑' 또는 '갑'의 허락하에 간행되는 출판물의 발간 등에 '을'의 자료를 사용할 때는 저작자명을 반드시 표기하여야 하며, 이를 지키지 않을 경우, '갑'은 저작권법에 따라 민·형사상의 책임을 져야 한다.
- (3) '갑' 이외의 이용자(또는 기관)가 자료를 사용하고자 요청할 때 '갑'과 '을'이 협의하여 처리한다. '을'은 자료에 관한 공공저작물 자유 이용 허락을 할 수 있으며(공공누리 1~4유형 중 선택), '갑'은 최종적으로 공공저작물 개방 조건에 따르는 자료를 검토하여 누리집 등에 게시할 수 있다.
- (4) '갑' 이외의 이용자(또는 기관)가 무단으로 이용하거나, 저작자명을 변경, 또는 내용을 무단 변조하여 저작권을 침해할 경우, '갑'과 '을'은 관련 법률에 따라 저작권 침해에 대한 법적 조치를 취할 수 있다.
- (5) '을'은 '갑'에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보증한다.
 1. 매도·기증·기탁한 자료의 저작권 이용 허락을 체결하는 데 필요한 권리 및 권한을 적법하게 보유하고 있다는 것
 2. 매도·기증·기탁한 자료의 내용이 제3자의 저작권, 상표권, 인격권을 비롯한 일체의 권리를 침해하지 아니한다는 것
 3. 본 계약을 체결하기 전 매도·기증·기탁한 자료는 제3자에게 저작재산권이 양도되거나, 이용 허락되었거나, 질권이 설정되는 등 '갑'의 독점적 이용권을 제한하는 어떠한 부담도 존재하지 아니한다는 것
 4. 본 계약에 따른 이용 허락 기간 동안 제3자에게 대상저작물에 대한 저작재산권의 양도, 이용 허락, 질권의 설정 등 이용자의 독점적 이용권을 침해하는 어떠한 행위도 하지 않는다는 것

제3조(신의성실의 원칙)

'갑'과 '을'은 본 협약서에 정한 사항을 신의를 가지고 성실히 이행하여야 한다.

제4조(기타 사항)

이 협약서에 명기하지 아니한 사항에 대해서는 대한민국 저작권법 및 관례를 준용한다.

위의 합의를 증명하기 위하여 '갑'과 '을'은 저작물 이용 허락 협약서 2부를 작성하여 함께 서명·날인하고 각 1부씩 소지한다.

년 월 일

'갑' _____ (서명) '을' _____ (서명)